МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 07 дугаар сарын 09 № 3/27 Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Г.АРИУНБУЯН ТАНАА

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын фэйсбүүк цахим хаягаар 2021 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр амиа хорлохыг завдсан иргэний үйлдлийг таслан зогсоосон талаар анхлан мэдээлэхдээ тухайн иргэний амьдардаг дүүрэг, хороо, хороолол, байр, давхар, тоот, нас, хүйс болон “Цэнхэр халим” цахим сүлжээний дарамтад орж амиа хорлох болсон талаар мэдээлж, иргэний царай танигдахуйц зургийг нийтэлсэн талаарх мэдээллийг нэрээ нууцлахыг хүссэн иргэн Комисст гаргаж, баримт ирүүлжээ. Нийслэлийн онцгой байдлын газраас хүний амь насыг аварсан талаараа мэдээлэхдээ мэдээллийн зорилгод шаардлагагүй, авсан арга хэмжээний онцлог байдлыг илэрхийлэхэд хамааралгүй, хувийн мэдээллийг олон нийтэд цацаж, Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийг зөрчсөн болох нь ирүүлсэн баримтын хүрээнд (prima facie) нотлогдож байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т “халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ... Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална”, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 12 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн оролцох, орон байрны халдашгүй байдал, захидал харилцааных нь нууц болон нэр төр, алдар хүндэд нь халдах ёсгүй. Тийм оролцоо халдлагын эсрэг хэн ч бай хуулиар хамгаалуулах эрхтэй” гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж тус тус заасан байна. Түүнчлэн хувь хүний нууцад халдах, хувь хүний нууцыг задруулах нь Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл болохыг дурдах нь зүйтэй.

Иймд хүний эрх зөрчсөн үйлдэлд хариуцлага тооцуулах, цаашид ийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Мэдээллийн зорилгод хамааралгүй хувь хүний мэдээллийг олон нийтэд цацаж, хүний эрхийг зөрчсөн албан тушаалтныг тогтоож, үйлдлийг хянаж, гэм бурууд нь тохирсон хариуцлага тооцох;
2. Коронавируст халдвартай тэмцэх үйл ажиллагаанд хүний хувийн нууц, хувийн мэдээллийг хууль бусаар задруулах зөрчил дутагдал цөөнгүй гарч байгаа тул албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хүний нэр төр, хувийн нууцыг хүндэтгэн хамгаалах хуулиар тогтоосон хэм хэмжээг чанд мөрдөж ажиллах үүрэг чиглэлийг харьяа газар, хэлтэс, ангиудын удирдлагад албан бичгээр хүргүүлэх;

152100078

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасаны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

2021 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас гаргасан мэдээллийн талаар иргэнээс ирүүлсэн баримтыг хавсаргав.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА